PROTOCOLO UEG
Nº FLS. 18
VISTO AOSO

ESTADO DE GOIÁS
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS
GERÊNCIA JURÍDICA

Parecer nº: 257/06
Assunto: Projeto de Resolução – Curso de Férias na UEG

Trata-se de encaminhamento realizado pela Pró-Reitoria de Graduação acerca do Projeto de Resolução de Curso de Férias elaborado pelo prof. Marcus Vinícius Silva Cavalcanti – coordenador do curso de engenharia civil da UnUCET.

O pedido veio instruído com o Projeto e a Minuta da Resolução.

Relatado. Manifestamos:

A Constituição Federal Brasileira estabeleceu os princípios aplicáveis à Administração Pública nos seguintes termos:

> **"Art. 37 – A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (...)."**

Sobre os Princípios do Direito Celso Antonio Bandeira de Mello leciona:

> **"Os princípios são mandamentos nucleares de um sistema, seu verdadeiro alicerce, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas, compondo-lhes o espírito e servindo de critério para sua exata sua compreensão. Sendo assim é certo que "violar um princípio é mais grave que transgredir uma norma. A desatenção ao princípio implica ofensa não a um específico mandamento obrigatório, mas a todo sistema de comando."**

A Administração Pública em toda sua atuação deve ser guiada pelos princípios constitucionais. Dentre estes se encontra o princípio da eficiência. Após a EC 19/98 que agregou este princípio aos demais já existentes no texto constitucional, o que os italianos chamam "dever de boa-administração" passou a ser mais que uma inferência lógica para ser verdadeira obrigação do administrador público.

Diógenes Gasparini define o Princípio da Eficiência:

RECEBEMOS
EM 27/10/06
Alíne 113

PROTOCOLO
UEG
Nº FLS. 19
VISTO: ACSO

"As atribuições devem ser executadas com perfeição, valendo-se das técnicas e conhecimentos necessários a tornar a execução a melhor possível, evitando sua repetição e reclamos por parte dos administrados. Ademais, a realização cuidadosa das atribuições evita desperdício de tempo e dinheiro públicos, tão necessários na época atual. Por fim, tais competências devem ser praticadas com *rendimento*, isto é, com resultados positivos para o serviço público e satisfatórios para o interesse da coletividade. Resultados positivos não significam lucros, embora, em alguns casos, possam existir. Deve-se com esse desempenho, rápido e perfeito, atingir um maior número de beneficiados. Procura-se maximizar os resultados em toda e qualquer intervenção da alçada da Administração Pública."

Se os princípios devem nortear a íntegra da atuação Estatal e, dada sua amplitude, conferem justiça a todo o ordenamento jurídico, o tema posto em exame será analisado à luz dos princípios constitucionais, especialmente o princípio da eficiência, que guarda relação íntima com os fundamentos do Projeto apresentado.

O Projeto de Implementação do Curso de Férias em apreço se alicerça basicamente sobre dois pilares: um, é o desperdício direto de recursos públicos resultantes do atraso na conclusão dos cursos de graduação em decorrência da reprovação em disciplinas; outro,é o prejuízo social das oportunidades que não podem ser aproveitadas devido a esse gatos.

Assim, segundo a ótica do autor do projeto, a implementação dos cursos de férias na UEG surge como uma ferramenta específica da política de combate ao desperdício de recursos.

Constatamos que os fundamentos e objetivos do projeto apresentado representam uma concretização, uma aplicação prática do princípio da eficiência. Sem, contudo, se distanciar dos demais princípios vigentes. Verifica-se uma busca pela melhor aplicação dos recursos públicos aliada à preocupação com a qualidade pedagógica. Outro aspecto relevante do referido projeto diz respeito ao benefício social que alcançará os acadêmicos, que, apesar da desídia de terem reprovado em determinada disciplina, terão a oportunidade de amenizar o atraso na conclusão do curso superior e do ingresso em melhores postos no mercado de trabalho. E, estes objetivos, se coadunam com os compromissos da UEG.

O Estatuto da UEG estabelece:

"Art. 6º - São compromissos permanentes da Universidade Estadual de Goiás:
III – ampliação de oportunidades educacionais, de acesso e de permanência, a toda população;
VII – busca da qualidade na ação e na produção."

No capítulo 3, item 3.2 constatamos que o projeto pretende ser auto-sustentável. De outra forma não poderia ser, tendo em vista a escassez de recursos financeiros disponíveis. No entanto, os custos e despesas foram apresentados de forma bastante simplista. Razão pela qual sugerimos que seja elaborada planilha financeira mais especificada, capaz de abarcar todos os gatos realmente necessários para o desenvolvimento do curso, e sua compatibilidade com o valor a ser cobrado pelas matrículas, bem como com o número mínimo de alunos.

PROTOCOLO UEG 20

O Projeto de Curso de Férias em exame, não prevê remuneração pelos alunos dos serviços educacionais que serão prestados. A previsão é de cobrança de taxa de matrícula, e esta, já é cobrada normalmente ao início dos semestres letivos. Dada sua natureza excepcional, não vislumbramos vedações legais para a cobrança de matrícula nos curso de férias, encontrando permissivo legal no Estatuto da UEG.

> **"Art. 17 – O Conselho Universitário tem as seguintes atribuições:**
> **X – fixar taxas e emolumentos com valores baseados nos custos efetivos dos serviços, dentro da realidade sócio-econômica da comunidade, com casos de isenção a serem definidas no Regimento Interno."**

Ao teor do exposto, analisadas as questões jurídicas afetas ao Projeto de Curso de Férias, manifestamos pela sua legalidade e recomendamos a aprovação. No entanto, deixamos de manifestar quanto a viabilidade de implementação acadêmica, administrativa e pedagógica do Projeto, por exorbitar a competência desta gerência.

É o parecer, s.m.j.

Anápolis, 27 de outubro de 2006.

Ana Carolina R. Abrahão
OAB/GO-16.059e

P/ João Bosco Adorno
OAB/GO-8.255

Gerência Jurídica